



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-09450032-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 5 de Marzo de 2018

Referencia: CONC. 1460 ART. 13 A

Expediente N° S01:0164856/2017 (Conc. 1460) ER-MeM

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0164856/2017 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “EMERSON ELECTRIC CO. Y PENTAIR PLC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY 25.156 (CONC. 1460)”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada es una operación efectuada a nivel internacional que consiste en la adquisición por parte de EMERSON ELECTRIC CO (en adelante “EMERSON”), de la unidad de negocio de Válvulas y Controles de PENTAIR PLC (en adelante “PENTAIR”).
2. Las partes a tal efecto han celebrado un Compraventa que establece los términos y condiciones para implementar la adquisición mencionada. La operación se llevó a cabo de varias subsidiarias de la sociedad PENTAIR PLC e implicó la transferencia de varias compañías a nivel global detallados en el Anexo 3.3 del referido Contrato de Compraventa, obrante a fs. 418/429.
3. A nivel local la operación notificada implicó la transferencia de la empresa PENTAIR VALVES & CONTROLS ARGENTINA S.A. (en adelante denominad “PENTAIR ARGENTINA” por parte de las empresas PENTAIR INTERNATIONAL HOLDINGS S.a.r.L., (la cual transfirió 96,5834666%); PENTAIR FINANCE S.A., (la cual transfirió el 3,4165283%) y PENTAIR INTERNATIONAL HOLDING S.a.r.L (conjuntamente con los propietarios individuales, transfirieron el 0,0000051%).
4. El cierre de la operación se llevó a cabo en fecha 28 de abril de 2017, y las partes notificaron la presente operación el 4 de mayo de 2017, es decir, el tercer día hábil posterior al cierre indicado.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Empresas Involucradas

5. EMERSON, es una sociedad anónima estadounidense, que cotiza en la Bolsa de New York, y sus accionistas que tienen una participación mayor al 5% son THE VANGUARD GROUP, con una participación del 6,4%;

BLACKROCK, INC. con una participación del 6,1%, y STATE STREET, con una participación accionaria del 5%.

6. EMERSON está especialmente involucrada en el desarrollo y suministro de productos de tecnología e ingeniería. Proporciona soluciones a clientes activos en el mercado industrial, Red de Alimentación, Tecnologías climáticas, y del negocio de Soluciones Comerciales & Residenciales. EMERSON fue reorganizada recientemente, lo cual le permitirá enfocarse en sus dos plataformas de negocios: Automatización de Soluciones y Soluciones Comerciales & Residenciales.

7. EMERSON, tiene subsidiarias en la República Argentina: EMERSON ARGENTINA S.A. (en adelante “EMERSON ARGENTINA”) y CHLORIDE KOEXA S.A. (en adelante “CHLORIDE”).

8. En Argentina, EMERSON ofrece: i) “Soluciones Automatizadas”, unidad de negocios que ayuda a los fabricantes a maximizar la producción, proteger al personal y al medio ambiente, al tiempo que optimiza sus costos de energía y operación. Los productos y servicios de soluciones automatizadas incluyen: instrumentación de medición, válvulas, actuadores y reguladores, solenoides y neumáticos, sistemas de control y seguridad, gestión de activos, operaciones y gestión empresarial, componentes eléctricos y disyuntores, soldadura y limpieza de precisión, y servicios y consultoría; ii) “Soluciones Comerciales y Residenciales”, unidad de negocio que ayuda a asegurar salud y confort humano, protege la seguridad y la calidad de los alimentos, eficiencia energética avanzada y crea infraestructura sustentable. La presencia local de EMERSON, es a través de EMERSON ARGENTINA

9. PENTAIR es una empresa irlandesa, con sede social en Londres, y con su sede administrativa en los Estados Unidos. Es una empresa que cotiza en la Bolsa de New York. PENTAIR es una empresa industrial diversificada que abarca cuatro segmentos informados: Válvulas y Controles; Soluciones de Caudal y Filtración; Sistema de Calidad de Agua y Soluciones Técnicas. Los accionistas de PENTAIR, que tienen una participación mayor al 5% de las acciones, son los siguientes: T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC., con el 11,7%, THE VANGUARD GROUP con el 8,4% de las acciones, TRIAN FUND MANAGEMENT, L.P., con el 8%, BLACKROCK, INC. con el 5,9% y STATE STREET CORPORATION con el 5,8% de las acciones.

I.2.2. El Objeto de la Operación

10. A nivel local la empresa objeto es PENTAIR ARGENTINA la cual importa y comercializa, a través de distribuidores válvulas, accesorios, automatización del control y actuadores para su uso en proyectos industriales y energéticos.

11. Las partes manifiestan que, si bien PENTAIR se encuentra activa en la Argentina, actualmente presenta actividades de minimis, en particular cuenta con una estructura administrativa reducida a fin de cumplir con compromisos comerciales pendientes.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

12. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma las operaciones de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

13. Las operaciones notificadas constituyen concentraciones económicas en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

14. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

15. El día 4 de mayo de 2017, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia mediante la respectiva presentación del Formulario F1.

16. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 23 de mayo de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 2 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 3 de la misma providencia, la que fue notificada en el mismo día.

17. Finalmente, luego de varias presentaciones, con fecha 1° de febrero de 2018, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. Evaluación de los efectos de la operación de concentración sobre la competencia

IV.1. Naturaleza Económica de la Operación

18. Tal como fuera expuesto previamente, la operación notificada es global y consiste en la adquisición por parte de EMERSON del control exclusivo a nivel local de PENTAIR ARGENTINA de la unidad de negocios de válvulas y controles de PENTAIR. A nivel local EMERSON adquiere la empresa PENTAIR ARGENTINA. A continuación, se presentan las empresas afectadas en Argentina y la actividad económica que realizan:

Tabla N° 1. Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina

Empresas	Productos/ Servicios
Objeto de la operación:	
PENTAIR VALVES & CONTROL ARGENTINA S.A.	Importación y comercialización, a través de distribuidores válvulas, accesorios, automatización del control y actuadores para su uso en proyectos industriales y energéticos.
Grupo Comprador:	
EMERSON ARGENTINA S.A.	Ofrece productos y servicios de "Soluciones Automatizadas" que incluyen: instrumentación de medición, válvulas, actuadores y reguladores, solenoides y neumáticos, sistemas de control y seguridad, gestión de activos, operaciones y gestión empresarial, componentes eléctricos y disyuntores, soldadura y limpieza de precisión, y servicios y consultoría. Esta unidad de negocios ayuda a los fabricantes a maximizar la producción, proteger al personal y al medio ambiente, optimizando sus costos de energía y operación. A su vez, brinda "Soluciones Comerciales y Residenciales", unidad de negocios que ayuda a asegurar salud y confort humano, protege la seguridad y calidad de los alimentos, eficiencia energética avanzada y crea infraestructura sustentable.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

19. En virtud de las actividades económicas que desarrollan las partes, podrían verificarse relaciones de naturaleza horizontal en los mercados de actuadores.^[1]

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

20. Los actuadores son dispositivos mecánicos utilizados para mover y controlar una válvula como respuesta a una señal de control. La señal de control puede ser proporcionada por un sistema electrónico simple, un sistema operativo basado en un software más sofisticado o de manera manual.

21. Un actuador requiere una señal de control y una fuente de energía para generar el movimiento que acciona a las válvulas. De acuerdo a la información aportada por las partes, este producto es usualmente diseñado a pedido del

cliente.

22. Los actuadores se utilizan en una variedad de aplicaciones abasteciendo a la industria del petróleo y gas, procesamiento de químicos (medicamentos, colorantes, pintura, agroquímicos, entre otros), generación de energía (plantas a carbón y a petróleo, centrales nucleares, plantas hidroeléctricas, etc.), procesamiento de agua e industria en general (minería, procesamiento de papel y celulosa, procesamiento de alimentos y bebidas, fabricación de metales, etc).

23. Las partes señalan que las funciones básicas, diseño, modelo de desempeño, habilidades técnicas y el contenido del marketing usualmente no varían según la región, aunque pueden existir pequeñas diferencias en la producción y en el suministro de válvulas de control debido a los diferentes estándares regionales.

24. Según lo aportado por las partes, los actuadores se venden en todo el país, siendo el 60% de las ventas a través de distribuidores. Por otro lado, los principales competidores de las notificantes son empresas multinacionales que ofrecen sus productos no solo en Argentina sino también a nivel global.

25. En la Tabla que se expone a continuación, se muestran las participaciones de mercado de las empresas involucradas en el mercado de actuadores en Argentina:

Tabla N° 2: Participaciones de mercado de las empresas involucradas y sus principales competidores en Actuadores.

Años 2015- 2017

Empresas	2014		2015		2016		de
	Valor (USD)	Part. mercado	de Valor(USD)	Part. mercado	de Valor (USD)	Part. mercado	
Emerson	400.000	4%	600.000	6%	100.000	1%	
Target	500.000	5%	1.500.000	16%	400.000	5%	
Rotork	4.300.000	47%	4.600.000	48%	3.800.000	45%	
Flowserve	2.000.000	22%	2.200.000	23%	2.400.000	29%	
AUMA	500.000	5%	500.000	5%	400.000	5%	
Otros competidores	1.400.000	16%	200.000	2%	1.300.000	16%	
TOTAL	9.100.000	100%	9.600.000	100%	8.400.000	100%	

Fuente: European Industrial Forecasting Ltd (EIF) y estimaciones de las partes

26. Como surge de la Tabla N° 2, EMERSON posee una participación marginal del 1% de las ventas totales de actuadores en el país y la unidad de negocios de válvulas y controles de PENTAIR representa un 5% para el año 2016.

27. En cuanto al resto de los competidores, son empresas multinacionales como ROTORK y FLOWSERVE quienes detentan en forma conjunta el 74% de las ventas de actuadores en el 2016, seguidos por AUMA con una participación de mercado notoriamente inferior e igual al 5%. Además, a nivel global se encuentran otros competidores como METSO, CAMERON, BERNARD, entre otros.

28. Por todo lo expuesto, la operación notificada no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia, ya que conforme el análisis efectuado la transacción no creará ni reforzará una posición de dominio en los mercados involucrados.

IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias a la Competencia

29. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y

30. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula de no competencia, estipulada en el Contrato de Compraventa de Acciones e identificada como SECCIÓN V - COMPROMISOS - Cláusula 5.13 – Prohibición de competencia. Prohibición de realizar ofertas laborales.

31. Las partes prevén respecto de la Prohibición de competencia, un plazo de tres (3) años a partir de la Fecha de Cierre de la operación, donde la Sociedad Controlante no desarrollará ni participará de ningún negocio en la forma en que lo desarrollan y participan las Compañías y Subsidiarias a la fecha de cierre, y dispondrán que sus Afiliadas tampoco lo hagan.

32. En referencia a la prohibición de realizar ofertas laborales se ha fijado el inciso b) un plazo (2) dos años y el inciso c) un plazo de (3) años a partir de la fecha de cierre de la operación, la Sociedad Controlante no realizará ninguna oferta laboral ni intentará atraer laboralmente a los empleados de las Compañías y Subsidiarias, conforme respectivamente sean definidos en los anexos del contrato y dispondrá que sus Afiliadas actúen en tal sentido.

33. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

34. Analizadas dichas cláusulas no se advierten que las mismas tengan virtualidad para desvirtuar o restringir la competencia en ninguno de los mercados analizados, en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156.

35. Asimismo, y sin perjuicio de lo analizado anteriormente, cabe destacar que, en el Contrato de Compraventa de Acciones acompañado, surge fs. 348 vta., que las partes estipularon la Cláusula 5.1 “Acceso a la información relativa a propiedades y registros, confidencialidad”^[2].

36. En dicha cláusula, las partes acordaron que, entre la fecha de del presente contrato y la fecha de cierre de la operación, la Sociedad Controlante acuerda disponer que las Compañías Subsidiarias, durante el período comprendido entre la fecha del presente y la fecha de cierre, otorguen o procuren que se le otorgue al Comprador y sus representantes, en cualquier momento razonable y previa notificación cursada con antelación razonable, acceso durante el horario comercial habitual a las instalaciones de las Compañías que el Comprador solicite razonablemente y de manera periódica; acceso a los libros y registros de la Sociedad Controlante; acceso a la información financiera y operativa y toda otra operación con respecto a las Compañías y las Subsidiarias, incluido el acceso a los documentos de trabajo de los auditores independientes de la Sociedad Controlante, queda establecido que antes de retener cualquier información relacionada con lo descripto anteriormente, la Sociedad Controlante deberá notificar al Comprador por escrito sobre la naturaleza de la información retenida y adoptar las medidas que fueran razonablemente requeridas por el Comprador a fin de implementar acuerdos alternativos, de modo de garantizarle al Comprador acceder a dicha información con el máxime alcance que fuera razonablemente posible bajo las circunstancias. El Comprador acuerda que tratará a toda la información obtenida por parte de la Sociedad Controlante, las Compañías o las Subsidiarias o que de otro modo obtuviera en el curso de su investigación de due diligence sobre las Compañías y las Subsidiarias, como “Información Confidencial”.

37. Asimismo, y con posterioridad al cierre, la Sociedad Controlante y sus Afiliadas mantendrán, y procurarán que sus respectivos funcionarios, directores, empleados, contadores, asesores legales, consultores, etc., mantengan la confidencialidad de todos los documentos e información confidenciales relativos a las Compañías y a las Subsidiarias, a menos que estuvieron obligados a divulgarlos en un proceso judicial o administrativo en virtud de otros requisitos previstos en la Ley aplicable, salvo que dicha información ya fuere conocida con anterioridad por la Sociedad Controlante o cualquiera de sus Afiliadas sin obligación de mantener la confidencialidad, o habría entrado en el dominio público sin que hubiera mediado culpa de la Sociedad Controlante o sus Afiliadas.

38. Estas últimas cláusulas referidas al intercambio de información para y por objeto de la operación que se notifica son usuales en este tipo de transacciones, y, no constituyen por sí restricciones accesorias en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156.

V. EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

39. Ahora bien, con fecha 20 de julio de 2017, las empresas notificantes han solicitado que se las exima de presentar la traducción legalizada del Contrato de Compraventa y demás exhibits, objeto de la presente operación, documentación acompañada como Anexo II, en la presentación de igual fecha, la cual obra a fs. 142/254.

40. Con fecha 16 de agosto de 2017, esta Comisión Nacional, reiteró a las partes, que debían acompañar la traducción del contrato de compraventa de acciones obrante a fs. 142/196, siendo notificados el 18 de agosto de 2017.

41. Atento a que la documentación obrante a fs. 196 vta. – 254, no es necesaria para efectuar el análisis correspondiente[3] -y habiendo solicitado las partes su dispensa-, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) in fine, eximir a las partes de la traducción correspondiente.

VI. CONCLUSIONES

42. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

43. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: a) autorizar la operación notificada, consistente a nivel local en la adquisición por parte de EMERSON ELECTRIC CO, del 100% de las acciones de la empresa PENTAIR VALVES & CONTROLS ARGENTINA S.A., que anteriormente se encontraban en poder PENTAIR INTERNATIONAL HOLDINGS S.a.r.L., PENTAIR FINANCE S.A., y PENTAIR INTERNATIONAL HOLDING S.a.r.L. y b) eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo II, en la presentación de fecha 20 de julio de 2017, la cual obra a fs. 196 vta./254.

44. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

[1] En cuanto a las válvulas de control y los dispositivos de instrumentación de válvulas, atento a que la unidad de negocios objeto de la operación de PENTAIR no efectuó ventas de válvulas de control en los últimos tres años, y realizó ventas marginales de los dispositivos de instrumentación de válvulas en los años 2014 y 2015 (1% y 4% del total del mercado) y nulas para el 2016, no se presentan efectos a analizar.

[2] De conformidad con el acuerdo confidencial firmado por entre las partes el 12 de abril de 2016, que manifiesta que dicha confidencialidad lo es, en relación al posible negocio de válvulas y controles de Pentair (la Compañía) y Emerson, el acceso a la información sobre los bienes y operaciones del negocio, es información relacionada al negocio objeto de la presente operación. Dicho acuerdo se encuentra acompañado a fs. 399-409.

[3] A fs. 239 vta. – 251, se encuentra acompañado e identificado como Exhibit C el Acuerdo de Transición de Servicios, que fuera firmado por entre las partes al sólo efecto de proveer el servicio al Negocio o a la Compañía o sus Afiliadas. En dicho contrato se observa una cláusula de confidencialidad y de protección de datos, que se relaciona básicamente a la confidencialidad que debe mantenerse en el curso de la prestación de los Servicios de Transición, como así también, mantener la información técnica de los productos bajo confidencialidad, salvo autorización por escrito por parte de la Sociedad. Dicha cláusula no implica una restricción a la competencia, sino que resulta habitual en este tipo de contratos para garantizar la privacidad de la información que se intercambien con motivo del mismo.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.02 12:20:48 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.05 08:23:26 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.05 11:06:24 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.05 11:07:24 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.05 12:12:02 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.05 12:12:03 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-211-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 12 de Abril de 2018

Referencia: EXP-S01:0164856/2017 - CONC 1460

VISTO el Expediente N° S01:0164856/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada el día 4 de mayo de 2017 efectuada a nivel internacional y consiste en la adquisición por parte de la firma EMERSON ELECTRIC CO, de la unidad de negocio de Válvulas y Controles de la firma PENTAIR PLC.

Que, con fecha 18 de agosto de 2016, las partes celebraron un Contrato de Compraventa que establece los términos y condiciones para implementar la adquisición mencionada.

Que, la citada operación se llevó acabo de varias subsidiarias de la firma PENTAIR PLC e implicó la transferencia de varias compañías a nivel global.

Que, a nivel local la operación notificada implicó la transferencia de la firma PENTAIR VALVES & CONTROLS ARGENTINA S.A., por parte de las firmas PENTAIR INTERNATIONAL HOLDINGS S.a.r.L., la cual transfirió el NOVENTA Y SEIS COMA CINCO OCHO TRES CUATRO SEIS SEIS SEIS POR CIENTO (96,5834666 %); PENTAIR FINANCE S.A., la cual transfirió el TRES COMA CUATRO UNO SEIS CINCO DOS OCHO TRES POR CIENTO (3,4165283 %) y PENTAIRINTERNATIONAL HOLDING S.a.r.L, conjuntamente con los propietarios individuales, transfirieron el CERO COMA CERO CERO CERO CERO CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (0,0000051 %).

Que el cierre de la operación se llevó a cabo en fecha 28 de abril de 2017.

Que con fecha 20 de julio de 2017, las empresas notificantes han solicitado que se las exima de presentar la traducción legalizada del Contrato de Compraventa.

Que, atento a ello, la Comisión Nacional entiende que dicha documentación no es necesaria para efectuar el análisis correspondiente y habiendo solicitado las partes su dispensa, corresponde eximir a las partes de la traducción correspondiente.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 5 de marzo de 2018 correspondiente a la “Conc 1460” donde aconseja al señor Secretario de Comercio: eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo II, en la presentación de fecha 20 de julio de 2017 y autorizar la operación notificada, consistente a nivel local en la adquisición por parte de la firma EMERSON ELECTRIC CO, del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la empresa PENTAIR VALVES & CONTROLS ARGENTINA S.A., que anteriormente se encontraban en poder de las firmas PENTAIR INTERNATIONAL HOLDINGS S.a.r.L., PENTAIR FINANCE S.A., y PENTAIR INTERNATIONAL HOLDING S.a.r.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Exímase a las firmas EMERSON ELECTRIC CO y PENTAIR PLC de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo II, en la presentación de fecha 20 de

julio de 2017.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la operación de concentración económica notificada que consiste a nivel local en la adquisición por parte de la firma EMERSON ELECTRIC CO, del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la empresa PENTAIR VALVES & CONTROLS ARGENTINA S.A. que anteriormente se encontraban en poder de las firmas PENTAIR INTERNATIONAL HOLDINGS S.a.r.L., PENTAIR FINANCE S.A., y PENTAIR INTERNATIONAL HOLDING S.a.r.L, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen de fecha 5 de marzo de 2018 correspondiente a la “Conc 1460” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-09450032-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.04.12 19:07:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción